

آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌ها

هفت فصل کامل — تعاریف، مقررات، هزینه‌ها و شرایط عمومی

فصل اول: تعاریف

کلمات و اصطلاحات زیر هنگامی که در تعرفه‌ها، آیین‌نامه‌ها یا در قراردادهای برقراری انشعاب آب و فاضلاب به‌کار روند، معانی و مفاهیم ذیل را خواهند داشت. شماره‌گذاری هر بند دقیقاً مطابق متن اصلی حفظ شده است.

۴-۱ متقاضی

متقاضی عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که برقراری انشعاب یا انشعابات آب و فاضلاب و یا تغییر در قطر انشعاب و ظرفیت قراردادی را درخواست نموده ولی هنوز درخواست وی انجام نشده باشد.

۴-۲ مشترک

مشترک عبارت است از: شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب یا انشعاب‌های (آب و یا فاضلاب) مورد تقاضایش طبق مقررات برقرار شده باشد.

۴-۳ شرکت

شرکت عبارت است از شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی که به موجب قوانین مربوطه تشکیل شده یا می‌شود و به تمام یا بخشی از امور تأمین و توزیع آب شرب و همچنین جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب در داخل محدوده خدماتی شرکت می‌پردازد و خدمات مورد نیاز آب و فاضلاب را تأمین می‌نماید.

۴-۳-۱ استثنای مناطق آزاد تجاری و صنعتی

شرکت‌هایی که وظایف یادشده را در مناطق آزاد تجاری و صنعتی به عهده دارند، برای فعالیت‌های این مناطق دارای آیین‌نامه و تعرفه‌های خاص خود هستند.

۴-۴ تأمین و استحصال آب

تأمین و استحصال آب عبارت است از کلیه عملیات مربوط به بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات مرتبط با استحصال آب از چاه‌ها، چشمه‌ها، قنوات و برداشت آب از منابع سطحی (تلمبه‌خانه‌ها و تأسیسات آبیگری از رودخانه‌ها و سدها) و همچنین بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌ها، تأسیسات ضدغفونی و مخازن سرویس و خطوط انتقال تا ابتدای مخازن ذخیره یا شبکه آبرسانی به‌منظور تأمین آب شهری که این تأسیسات کلاً متعلق به شرکت یا سازمان آب منطقه‌ای می‌باشد.

۴-۵ شبکه عمومی توزیع آب

شبکه عمومی توزیع آب عبارت است از کلیه تأسیسات و تجهیزات توزیع آب از قبیل مخازن ذخیره، خطوط اصلی و فرعی توزیع آب و همچنین تلمبه‌خانه‌های داخل شبکه که کلاً متعلق به شرکت می‌باشند.

۴-۵-۱ مخازن ذخیره در شهرهای دوردست

در شهرهایی که تأمین، استحصال و انتقال آب از مناطق دوردست انجام می‌گیرد، مخازن ذخیره بیرون و حاشیه شهرها جزء تأسیسات و تجهیزات مربوط به مرحله تأمین و استحصال آب تلقی می‌شود.

۴-۶ خط آبرسانی اختصاصی

تأسیسات و خطوط ایجادشده در فاصله شبکه توزیع عمومی موجود تا ابتدای لوله انشعاب (محل نصب شیر انشعاب)، اعم از لوله و سایر ملحقات، خط آبرسانی اختصاصی نامیده می‌شود.

۴-۷ انشعاب آب

آن بخش از لوله فرعی آب که مقطع آن متناسب با کنتور و ظرفیت انشعاب آب مشترک در نظر گرفته می‌شود و در نهایت خط آبرسانی اختصاصی یا شبکه عمومی توزیع آب را از محل نصب شیر انشعاب به نقطه تحویل (محل نصب کنتور) متصل می‌نماید، اعم از لوله و متعلقات مربوطه تا شیر فلکه بعد از کنتور، انشعاب نامیده می‌شود و متعلق به شرکت است.

۴-۸ تأسیسات و تجهیزات آب مشترک

کلیه تأسیسات و تجهیزات آب و همچنین سیستم لوله‌کشی که بعد از نقطه تحویل (محل نصب کنتور) توسط مشترک یا مشترکین ایجاد می‌شود، تأسیسات و تجهیزات مشترک نامیده می‌شود و متعلق به مشترک یا مشترکین می‌باشد.

۴-۹ وسایل اندازه‌گیری

وسایل اندازه‌گیری و کنترل عبارت است از کنتور یا کنتورها و سایر ملحقات و کلیه وسایل و دستگاه‌های مربوطه که به‌منظور محدود کردن یا سنجش دبی و حجم آب، طبق قرارداد در نقطه تحویل نصب می‌گردند. این وسایل کلاً متعلق به شرکت و در اختیار وی می‌باشد و محل نصب آن‌ها در تمامی موارد توسط شرکت تعیین می‌گردد.

۴-۱۰ شبکه عمومی جمع‌آوری و انتقال فاضلاب

شامل کلیه تأسیسات و تجهیزات مربوط به جمع‌آوری و انتقال فاضلاب نظیر شبکه‌های فرعی عمومی و جمع‌آوری‌کننده‌های اصلی تا محل تصفیه‌خانه و تلمبه‌خانه‌های داخل شبکه فاضلاب شهری که کلاً متعلق به شرکت می‌باشد.

۴-۱۱ تصفیه و دفع فاضلاب

کلیه عملیات مربوط به بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات مرتبط با تصفیه و دفع پساب نظیر تصفیه‌خانه، تلمبه‌خانه‌ها و انواع تأسیسات و تجهیزات فرآیندهای تصفیه، تأسیسات کلرزی، کانال یا خطوط انتقال پساب تا نقطه تعیین‌شده.

۴-۱۲ خط اختصاصی اتصال فاضلاب

تأسیسات و خطوط ایجادشده در فاصله شبکه جمع‌آوری عمومی موجود فاضلاب تا محل اتصال لوله انشعاب فاضلاب، اعم از لوله و سایر ملحقات، خط اختصاصی اتصال فاضلاب نامیده می‌شود.

۴-۱۳ انشعاب (اتصال) فاضلاب

آن بخش از لوله فرعی فاضلاب که مقطع آن متناسب با سیفون یا ظرفیت قراردادی بوده و فاضلاب مشترک را از محل سیفون (نقطه تحویل) به خط اختصاصی یا شبکه عمومی جمع‌آوری فاضلاب منتقل می‌نماید (اعم از لوله و متعلقات مربوطه و سیفون)، انشعاب (اتصال) فاضلاب نامیده می‌شود و متعلق به شرکت است.

۴-۱۴ تأسیسات و تجهیزات فاضلاب مشترک

کلیه تأسیسات و امکانات مربوط به جمع‌آوری و انتقال فاضلاب نظیر شبکه‌های فرعی، تلمبه‌خانه و غیره و تأسیسات پیش‌تصفیه احتمالی قبل از نقطه تحویل (سیفون) که توسط مشترک یا مشترکین ایجاد می‌شوند، تأسیسات و تجهیزات فاضلاب مشترک نامیده می‌شود و متعلق به مشترک یا مشترکین می‌باشد.

۴-۱۵ نقطه تحویل آب یا فاضلاب

نقطه تحویل عبارت است از نقطه‌ای که تأسیسات شرکت به تأسیسات مشترک اتصال داده می‌شود و در آن محل وسایل اندازه‌گیری و کنترل نصب می‌شود. عموماً نقطه تحویل آب، محل نصب کنتور آب و نقطه تحویل فاضلاب، محل نصب سیفون دفع فاضلاب می‌باشد.

۴-۱۶ قرارداد برقراری انشعاب

قرارداد برقراری انشعاب آب و فاضلاب عبارت است از قرارداد منعقد شده بین شرکت و متقاضی که طبق مفاد آن، انشعاب آب یا فاضلاب دایر می‌گردد.

۴-۱۷ خدمات آب

خدمات آب عبارت است از در دسترس قرار دادن و فراهم بودن امکان برداشت و استفاده از آب شبکه آبرسانی توسط انشعاب آب و وسایل اندازه‌گیری (کنتور)، با ظرفیت مشخص، فشار متعارف و کیفیت مناسب (در نقطه تحویل)، اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید.

۴-۱۷-۱ فشار متعارف شبکه آب

فشار متعارف شبکه آب با توجه به تعریف حداقل و حداکثر فشار مجاز شبکه توزیع آب در نشریه شماره ۱۱۷ سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور (با عنوان مبانی و ضوابط طراحی طرح‌های آبرسانی) و با نظر کمیته فنی شرکت (متشکل از مدیر شبکه و انشعاب و کارشناسان دفتر فنی) برای هر منطقه تعیین می‌گردد.

۴-۱۸ خدمات فاضلاب

خدمات فاضلاب عبارت است از فراهم بودن امکان تخلیه و دفع فاضلاب به شبکه جمع‌آوری عمومی فاضلاب، متناسب با مصرف آب و ظرفیت مقرر و مشخصات توافق‌شده در قرارداد برقراری انشعاب فاضلاب، اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید.

۴-۱۹ ظرفیت قراردادی

ظرفیت قراردادی آب و فاضلاب مطابق دو بند زیر تعیین می‌شود.

۴-۱۹-۱ ظرفیت قراردادی انشعاب آب

ظرفیت قراردادی انشعاب آب عبارت است از حجم آبی که در قرارداد مشترک درج شده و مشترک مجاز به مصرف تا این حد، بر حسب متر مکعب در ماه، می‌باشد. این ظرفیت در واحدهای مسکونی تحت عنوان الگوی مصرف در چارچوب ضوابط مصوب تعیین می‌گردد و در مورد سایر کاربری‌های غیرخانگی بر اساس درخواست متقاضی یا مشترک و در صورت وجود امکانات فنی برای شرکت، در چارچوب ضوابط بر حسب متر مکعب در ماه تعیین می‌گردد.

ظرفیت قراردادی انشعاب فاضلاب عبارت است از ظرفیت امکان دفع میزان حجم فاضلاب خروجی با مشخصات تعیین شده از سوی شرکت که به تناسب میزان مصرف آب (اعم از اینکه از شبکه آب شهری و روستایی یا غیر آن باشد) بر حسب متر مکعب در ماه، همراه با ذکر میزان بار آلودگی، از سوی شرکت تعیین می گردد.

۴-۲۰ انواع انشعاب های آب و فاضلاب

انواع انشعاب های آب و فاضلاب بر اساس نوع کاربری به شرح زیر است:

الف) انشعاب آب و فاضلاب خانگی: انشعاب آب و فاضلاب برای مصارف خانگی به انشعاب هایی اطلاق می شود که صرفاً در حدود متعارف مصارف آب شرب و بهداشت یا دفع فاضلاب خانگی در واحدهای مسکونی دایر می گردد. واحد مسکونی شهری عبارت است از مکانی برای زندگی که به تشخیص شرکت حداقل دارای یک اتاق، یک آشپزخانه و یک سرویس بوده و ورودی آن مستقل یا مرتبط با راهروی اشتراکی بوده و سیستم لوله کشی آن مجزا باشد. تشخیص واحد مسکونی در روستاهای تحت پوشش شبکه آبرسانی شهری به عهده شرکت می باشد.

ب) انشعاب آب و فاضلاب مصارف اشتراکی: این انشعاب ها برای مصارف اشتراکی در بلوک ها و مجموعه های ساختمانی مسکونی و شهرک های مسکونی و صنعتی و به طور جدا از سایر انشعابات دایر می گردد (نظیر انشعاب آب و فاضلاب محوطه های عمومی، رختشوی خانه، شیرهای برداشت آب یا تخلیه فاضلاب در پارکینگ و موتورخانه مجتمع ها و کنتورهای تجمعی مناطق مسکونی و نظایر آن).

ج) انشعاب مصارف عمومی: انشعاب آب و فاضلاب مصارف عمومی به انشعاب هایی اطلاق می شود که جهت خدمات عمومی غیرانتفاعی (نامبرده شده در تعرفه) به کار رود.

د) انشعاب فضای سبز: انشعاب آب فضای سبز به انشعاب هایی اطلاق می گردد که جهت تأمین آب فضاهای سبز عمومی داخل شهرها اعم از پارک ها، میادین، فلکه ها، بلوارها یا حاشیه کناری خیابان ها توسط متصدیان مربوطه دایر می گردد.

ه) انشعاب تولیدی: انشعاب آب تولیدی به انشعاب هایی اطلاق می شود که برای به کار انداختن و بهره برداری از صنایع، کارخانه ها، استخراج معادن، صنایع کشاورزی برای تولید فرآورده های کشاورزی و دامی (در کارگاه هایی مانند مرغداری ها، دامداری ها، پرورش کرم ابریشم و نظایر آن) و صنایع کوچک و صنوف تولیدی استفاده می شود. انشعاب فاضلاب تولیدی به انشعاب هایی اطلاق می گردد که برای جمع آوری و دفع فاضلاب صنایع، کارخانجات، مؤسسات و کارگاه ها و صنوف تولیدی، بعد از پیش تصفیه و رسیدن کیفیت فاضلاب خروجی به حد مجاز در محل اتصال به شبکه جمع آوری فاضلاب شهری بر اساس استانداردهای شرکت برقرار می گردد.

و) انشعابات مصارف تجاری: به انشعاب هایی اطلاق می گردد که عموماً برای محل کسب و تجارت دایر می گردد. مصارف انشعاب هایی که با هیچ کدام از موارد این بند مطابقت ندارند مشمول تعرفه تجاری است. محل داد و ستد کالا یا خدمات و هر مکانی که در آن فعالیت تجاری و ارائه خدمات انتفاعی صورت گیرد، تجاری محسوب می شود.

ز) انشعاب آب و فاضلاب موقت: انشعابی است که بدون دریافت هزینه برقراری انشعاب، برای هر فعالیتی که فقط مدت معینی انجام می گیرد و پایان می پذیرد، واگذار می شود.

قطر انشعاب آب و فاضلاب مشترکین بر اساس ظرفیت قراردادی انشعاب، در چارچوب ضوابط و مقررات، توسط شرکت تعیین می‌گردد. چارچوب ضوابط و مقررات تعیین قطر انشعاب آب و فاضلاب متناسب با ظرفیت قراردادی انشعاب، توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مشخص و بر اساس جدول راهنما به شرکت‌ها ابلاغ می‌گردد.

پس از اجرای کلیه مفاد قرارداد منعقد و برقراری انشعاب آب و فاضلاب، شرکت نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری که در آن اطلاعاتی از جمله شماره اشتراک، نوع کاربری، ظرفیت قراردادی، قطر انشعاب، میزان عرصه و اعیان، تعداد واحدها و طبقات و میزان بار آلودگی مجاز فاضلاب ورودی به شبکه عمومی فاضلاب درج گردیده است، اقدام و آن را در اختیار مشترک قرار می‌دهد.

فصل دوم: مقررات عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب

این فصل به شرایط و ضوابط عمومی برای درخواست و برقراری انشعاب آب و فاضلاب و تغییرات مربوط به آن می‌پردازد. شماره‌گذاری هر بند دقیقاً مطابق متن اصلی حفظ شده است.

هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند برای هر واحد مسکونی، تجاری، عمومی، تولیدی و غیره در محدوده خدماتی شرکت، درخواست برقراری یا هرگونه تغییر در مشخصات انشعاب آب و فاضلاب را بنماید. قبول درخواست منوط به حصول شرایط زیر است:

الف) شرکت ظرفیت و امکانات لازم جهت برقراری یا تغییر انشعاب مورد نیاز متقاضی را در محل تقاضا داشته باشد.

ب) ملک مورد نظر متقاضی کاملاً محصور و عملاً منفک از املاک مجاور بوده و بر و کف معبر در محل ملک توسط شهرداری مشخص شده باشد.

ج) موانعی برای انجام کار شرکت از جمله حفاری محل مورد نظر وجود نداشته باشد.

د) متقاضی هیچ‌گونه بدهی بابت بهای آب و فاضلاب در محل مورد نظر یا هر محل دیگری به شرکت یا سایر شرکت‌های آب و فاضلاب وابسته به وزارت نیرو نداشته باشد.

داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع‌آوری و دفع فاضلاب مکلف‌اند ظرف مدت‌تی که شرکت‌های آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‌نمایند، تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوطه تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند؛ در غیر این صورت شرکت‌های آب و فاضلاب مجاز به قطع آب این‌گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد.

در موارد خاص با تصویب هیئت‌مدیره، واگذاری انشعاب فاضلاب بدون داشتن انشعاب آب با انعقاد قرارداد جداگانه صورت می‌گیرد.

۴-۲۳-۳ شرط دفع فاضلاب برای انشعاب آب

واگذاری انشعاب آب به واحدهای مسکونی و غیرمسکونی که به نوعی موجب آلودگی منابع تأمین‌کننده آب شرب شهرها (اعم از سطحی و زیرزمینی) می‌شود، منوط به دفع یا انتقال فاضلاب از محل مورد نظر طبق نظر شرکت می‌باشد. همچنین واگذاری انشعاب آب به گرمابه‌ها، مراکز تولیدی و صنعتی و اماکن عمومی در محلی که شبکه جمع‌آوری فاضلاب وجود ندارد، مشروط به این است که متقاضی، تأسیسات دفع فاضلاب مربوط را به‌طریق بهداشتی و مورد قبول شرکت ایجاد نموده باشد.

۴-۲۳-۴ انشعاب فاضلاب غیرخانگی

انشعاب فاضلاب غیرخانگی به‌شرطی واگذار می‌گردد که کیفیت فاضلاب به هنگام تخلیه در محل اتصال به شبکه جمع‌آوری، به تشخیص شرکت بر اساس مقررات و استانداردهای ابلاغی وزارت نیرو، در حد مجاز باشد.

۴-۲۴ ضوابط تشکیل و تکمیل پرونده انشعاب

تشکیل پرونده جهت عقد قرارداد و برقراری انواع انشعاب‌ها (آب و فاضلاب) و برخورداری از نرخ‌های مصوب، منوط به ارائه مدارک مورد قبول شرکت می‌باشد.

۴-۲۴-۱ واگذاری منافع ملک

در مواردی که منافع ملک به شخصی واگذار گردیده است و شخص اخیر تقاضای برقراری انشعاب را داشته باشد، علاوه بر مدارک مربوطه، ارائه تعهدنامه مبنی بر جوابگویی و جبران هرگونه خسارتی که از برقراری انشعاب به هر نحو به ملک یا اموال مالک ملک وارد شود، الزامی است.

۴-۲۴-۲ پرداخت حق انشعاب و مالکیت ملک

حق انشعاب و هزینه‌های مربوط به آن از مالک یا متقاضی دریافت می‌شود، ولی انشعاب به‌نام و منحصرأ متعلق به ملک مورد تقاضا خواهد بود. در هر حال دریافت حق انشعاب و هزینه‌های مربوط از متقاضی و صدور قبض دریافت وجه به‌نام پرداخت‌کننده یا متقاضی و همچنین انعقاد قرارداد برقراری انشعاب با متقاضی یا صدور پروانه بهره‌برداری از انشعاب به‌نام متقاضی، دلیل بر مالکیت یا شناسایی حقی برای افراد مذکور نسبت به ملک نخواهد بود.

۴-۲۴-۳ کمیته تعیین ضوابط و مدارک پرونده

ضوابط و مدارک لازم برای تشکیل پرونده را کمیته‌ای مرکب از معاونین شرکت که در زمینه امور مشترکین، بهره‌برداری و برنامه‌ریزی مسئولیت دارند، زیر نظر مدیرعامل شرکت مشخص می‌نماید.

۴-۲۵ نصب کنتور و وسایل اندازه‌گیری

متقاضی می‌باید بدون آنکه هزینه‌ای متوجه شرکت شود، محل مناسبی را با نظر شرکت جهت نصب وسایل اندازه‌گیری آماده نماید. مشترک مسئول سالم نگهداشتن کلبه وسایل و تجهیزاتی است که از طرف شرکت در محل برقراری انشعاب آب و فاضلاب نصب گردیده و تحت هیچ عنوان حق دستکاری آن‌ها یا پلمب‌های نصب‌شده روی کنتورها و سایر تجهیزات را ندارد و تنها نمایندگان مجاز شرکت در صورت ضرورت می‌توانند نسبت به باز کردن پلمب‌ها اقدام نمایند. در تمام مواردی که تغییر یا تعویض در لوازم اندازه‌گیری صورت می‌گیرد، چنانچه بر اساس مدارک موجود در پرونده، وسایل اندازه‌گیری قبلی متعلق به مشترک باشد، به وی مسترد می‌گردد.

تغییر مکان داخلی وسایل اندازه‌گیری ۴-۲۶

مشترک ضمن اینکه مسئول مرئی نگه‌داشتن و قابل دسترس بودن دریچه شیر قطع و وصل آب قبل از کنتور و همچنین محل دریچه‌های کنتور آب و سیفون فاضلاب می‌باشد، به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب و وسایل آن را ندارد و چنانچه پس از نصب انشعاب و وسایل اندازه‌گیری، مشترک تغییری در وضعیت ملک یا ساختمان خود بدهد که محل دستگاه‌های فوق‌الذکر نامناسب گردد یا مانعی در مقابل آن‌ها ایجاد شود، شرکت می‌تواند ضمن رعایت مفاد این آیین‌نامه، دستگاه‌های مزبور را با هزینه مشترک (بر اساس بند ۴-۶۴ این آیین‌نامه) به محل مناسبی منتقل (تغییر مکان داخلی) نماید.

هزینه تغییر مکان داخلی ۴-۲۶-۱

در صورتی‌که تغییر مکان داخلی نیازمند لوازم و تجهیزات یا ایجاد شبکه فرعی و تأسیسات جدید باشد، کل هزینه‌های مربوطه به عهده مشترک خواهد بود و به هزینه‌های جابجایی موضوع بند ۴-۶۴ اضافه می‌شود.

تغییر مکان خارجی انشعاب ۴-۲۷

انشعاب آب و فاضلاب منحصرأ مخصوص ملکی است که در آن نصب و دایر شده باشد و لذا جابجایی آن ممنوع است.

عدم قابلیت انتقال انشعاب ۴-۲۷-۱

انشعابات منصوبه غیرقابل انتقال بوده و جدا از اصل ملک، قابل فروش، معامله یا واگذاری به دیگری نمی‌باشد. همچنین چنانچه مشترکی جبرأ یا به اختیار خود درخواست جابجایی محل انشعاب خارج از ملک و به مکان دیگر را داشته باشد، می‌باید تقاضای برجیدن انشعاب موجود را طبق بند ۴-۴۱ نموده و برای انشعاب مورد نیاز خود در محل جدید مشابه سایر متقاضیان اقدام نماید.

واگذاری انشعاب به مجتمع‌ها ۴-۲۸

به آپارتمان‌ها و مجموعه‌های مسکونی، تجاری، اداری که تأسیسات لوله‌کشی داخلی مجزا دارند، در صورت وجود امکانات فنی، شرکت انشعاب‌های متعدد واگذار خواهد کرد؛ لیکن در صورتی‌که تأسیسات لوله‌کشی داخلی این واحدها مجزا نباشد، یک انشعاب واگذار می‌شود.

انشعاب اشتراکی مصارف مشترک مجتمع‌ها ۴-۲۸-۱

برای مصارف مشترک مجموعه‌ها و مجتمع‌ها نظیر موتورخانه‌های شوفاژ، پارکینگ و مصارف عمومی، یک انشعاب اشتراکی واگذار می‌شود.

واگذاری سیفون اضافی فاضلاب ۴-۲۸-۲

در مواردی‌که مشترک درخواست واگذاری سیفون اضافی فاضلاب نماید، در صورت وجود امکان فنی، با دریافت هزینه‌های مقرر، واگذاری آن بلامانع است.

تغییر نام پرونده ۴-۲۹

مالکین می‌توانند با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی یا اسناد مثبته‌ای که مورد تأیید شرکت باشد، بر اساس این آیین‌نامه تقاضای تغییر نام پرونده آب و فاضلاب را بنمایند.

تغییر نام پرونده به نام انتقال گیرنده و همچنین پاسخ به استعلام های محضری، منوط به ارزیابی مجدد ملک، تسویه حساب کامل در موارد افزایش تعداد واحدها، تغییر کاربری، قبوض پرداخت نشده، اقساط معوق و بدهی های انتقالی از بانک ها می باشد.

تبصره: در املاکی که دارای واحدهای آپارتمانی متعدد با مالکین مختلف و بدهی هزینه های انشعاب باشد، چنانچه یکی از مالکین متقاضی دریافت استعلام دفترخانه باشد، شرکت بر اساس مشخصات پایان کار ملک و صورت جلسه تفکیکی، مابه التفاوت هزینه های برقراری انشعاب آب و فاضلاب را به قدر سهم متقاضی از ملک معلوم و با دریافت آن و تسویه حساب، پاسخ استعلام را برای هر واحد مورد استعلام به صورت مجزا می دهد.

وام یا ودیعه ثبت شده در پرونده ۴-۲۹-۲

چنانچه در پرونده انشعاب آب و فاضلاب سند پرداخت وام یا ودیعه ای وجود داشته باشد که به طور رسمی به خریدار (متقاضی تغییر نام) منتقل نشده باشد، کماکان به نام پرداخت کننده اولیه محفوظ بوده و در صورت مراجعه به وی مسترد می گردد.

تعیین مقدار مصرف آب و دفع فاضلاب ۴-۳۰

ارقامی که وسایل اندازه گیری نشان می دهد، دلیل کافی برای مصرف آب و حجم فاضلاب تخلیه شده در شبکه توسط مشترک یا استفاده کننده بوده و مشترک یا استفاده کننده ملزم به قبول آن می باشد، مگر آنکه به تشخیص شرکت اشکالی در کار وسایل اندازه گیری، اشتباه در قرائت کنتور یا اشتباه در محاسبات بهای آب و کارمزد دفع فاضلاب وجود داشته باشد که در این صورت بر اساس موارد زیر عمل می گردد:

الف) شرکت طبق برنامه، کنتورهای خود را آزمایش کرده و صحت کار آن را از حیث نشان دادن ارقام مصرف بر اساس استانداردهای پذیرفته شده کنترل خواهد کرد و بر حسب ضرورت با تقاضای مشترک یا استفاده کننده، آزمایش لازم را به عمل می آورد. چنانچه وسایل اندازه گیری سالم تشخیص داده شود، مشترک یا استفاده کننده باید هزینه آزمایش را بر اساس بند ۴-۶۴ پرداخت نماید.

ب) اگر ضمن یکی از آزمایش های شرکت معلوم شود ارقامی که کنتور نشان داده دارای بیش از پنج (۵) درصد خطا می باشد (حدود ۵٪ قابل اغماض است)، تمام صورت حساب های مربوط به مصارف آب حداکثر یک سال گذشته اصلاح خواهد شد. این تعدیلات برای نصف مدتی که از تاریخ آخرین آزمایش کنتور گذشته است به عمل می آید و هیچ گاه بیشتر از یک سال در نظر گرفته نخواهد شد. هرگاه نتوان مقدار مصرف را با توجه به درصد خطای کنتور محاسبه نمود، شرکت صورت حساب ها را بر اساس دقیق ترین آمار موجود یا مقایسه با دوره مشابه قبلی تعدیل می کند و در صورت عدم امکان، پرداخت های مشترک علی الحساب تلقی و مصرف دوره مشابه آتی ملاک تسویه حساب خواهد بود. مبالغ اضافه دریافتی مسترد و بدهی احتمالی طی اقساط قابل قبول از مشترک وصول می شود.

ج) علاوه بر مورد بند «ب»، هرگونه کسری یا اضافه محاسبه بهای آب و کارمزد دفع فاضلاب ناشی از نواقص یا اشتباه اندازه گیری، از زمان وقوع نقص یا اشتباه در قرائت کنتور از طرفین قابل برگشت می باشد. کمیته منتخب هیئت مدیره مسئولیت این امر را بر عهده دارد.

د) در تمام مواردی که در دستگاه های اندازه گیری دستکاری شود یا از انشعاب به صورت غیرمجاز استفاده گردد، شرکت باید بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب ناشی از این گونه دستکاری ها را با تعرفه آزاد محاسبه و به اضافه سایر هزینه های مربوطه از مشترک وصول نماید.

۴-۳۱ تعهدات ناشی از صدور صورتحساب

مشترک یا استفاده‌کننده از انشعابات آب و فاضلاب، مکلف به پرداخت صورتحساب و حسب مورد بدهی‌های معوقه می‌باشد، اعم از اینکه بدهی‌های مذکور مربوط به مشترک یا استفاده‌کننده فعلی یا قبلی باشد.

۴-۳۱-۱ نرخ تأخیر و تعجیل پرداخت

نرخ بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورتحساب نسبت به پرداخت آن اقدام می‌نمایند یا مشترکینی که خواهان پرداخت قبل از انتهای دوره مصرف باشند، به ترتیب در ضرایب معینی برای تأخیر و تعجیل، به ازای هر دوره ضرب خواهد شد.

۴-۳۱-۲ صدور المثنی صورتحساب

اعلام عدم دریافت صورتحساب توسط مشترک یا استفاده‌کننده از تعهد پرداخت صورتحساب نمی‌کاهد؛ ولی هرگاه مشترک با مراجعه به شرکت درخواست صدور المثنی نماید، شرکت موظف است با دریافت هزینه مربوطه بر اساس بند ۴-۶۴ نسبت به صدور المثنی اقدام نماید.

۴-۳۱-۳ دوره قرائت کنتور

مدت دوره قرائت کنتور و نمونه صورتحساب با نظر شرکت و تأیید شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تعیین می‌گردد.

۴-۳۲ تغییر در نوع مصرف

تغییر در نوع مصرف مشترک مطابق سه بند زیر بررسی و اعمال می‌شود.

۴-۳۲-۱ استفاده خارج از قرارداد

مشترک صرفاً مجاز است بر اساس مشخصات مندرج در قرارداد یا پروانه بهره‌برداری از انشعاب استفاده نماید. چنانچه به تشخیص شرکت مشترکی از انشعاب خود برای مصارفی به غیر از آنچه در قرارداد یا فرم واگذاری قید گردیده استفاده نماید، شرکت می‌تواند با ابلاغ کتبی نسبت به تغییر تعرفه از تاریخ مصرف غیرمجاز اقدام و بهای آب مصرفی و هزینه دفع فاضلاب را تا ارائه پروانه مجاز و تغییر کاربری، با تعرفه کاربری جدید محاسبه و دریافت نماید.

۴-۳۲-۲ تغییر کاربری ملک

در صورتی که کاربری ملک دارای انشعاب آب و فاضلاب عملاً از نوعی به نوع دیگر تغییر کند، در صورت وجود امکانات فنی، هزینه‌های عمومی انشعاب قبلی و فعلی هر دو کاربری طبق تعرفه‌های جاری (قیمت روز) محاسبه و در صورت افزایش یا کاهش، مابه‌التفاوت از مشترک دریافت یا سی (۳۰) درصد مابه‌التفاوت مسترد می‌گردد.

۴-۳۲-۳ افزایش ظرفیت یا تعداد واحد

در صورت هرگونه افزایش در ظرفیت قراردادی و تعداد واحدهای ملک دارای انشعاب، مشترک مکلف است به محض دریافت اولین نامه از سوی شرکت، هزینه‌های ناشی از افزایش یا تغییر در انشعاب مذکور را بر اساس تعرفه مورد عمل جاری به قیمت روز پرداخت نماید.

مشترک یا استفاده‌کننده از انشعاب آب و فاضلاب، حق دسترسی به اماکن خود را به‌منظور برقراری انشعاب، قرائت کنتور، بازرسی کنتورها، سیفون اتصال فاضلاب و سایر وسایل و تأسیسات مربوطه و همچنین تعمیر یا قطع نمودن انشعاب، برداشتن اموال متعلق به شرکت و عندالزوم کنترل فنی شبکه‌های داخلی را به نمایندگان شرکت که هویتشان مشخص باشد اعطا می‌نماید. بنابراین برای موارد فوق، طرح شکایات و ادعاهایی از قبیل ورود به عنف یا غیرقانونی علیه شرکت و کارکنان آن امکان‌پذیر نیست.

نحوه استفاده مشترک از انشعاب ۴-۳۴

نحوه استفاده صحیح مشترک از انشعاب آب و فاضلاب مطابق بندهای زیر است.

لوله‌کشی داخلی و تأمین فشار در ساختمان‌های بلند ۴-۳۴-۱

انجام لوله‌کشی‌های داخلی آب و مسئولیت اجرای صحیح آن به عهده مشترک بوده و شرکت فقط موظف به تأمین فشار متعارف شبکه آب می‌باشد و در مورد ساختمان‌های بلند، مشترک می‌بایست با نظر کمیته فنی شرکت (متشکل از مدیر شبکه و انشعاب و کارشناسان دفتر فنی) با تعبیه مخزن ذخیره‌ای که آب به‌صورت آزاد وارد آن شود، به‌وسیله پمپاژ از این منبع، فشار در طبقات ساختمان را تأمین نماید.

ممنوعیت نصب پمپ روی شبکه ۴-۳۴-۲

در مواردی که در شبکه افت فشار یا کمبود آب وجود دارد، مشترک اجازه نصب پمپ بر روی شبکه آب شهری به‌طور مستقیم را نخواهد داشت و در صورت تخلف، شرکت نسبت به قطع انشعاب آب تا برچیدن پمپ اقدام خواهد نمود.

مسئولیت شبکه جمع‌آوری داخلی فاضلاب ۴-۳۴-۳

مسئولیت انجام و اجرای صحیح شبکه و تأسیسات جمع‌آوری داخلی فاضلاب تا نقطه اتصال به شبکه فاضلاب شهری و رعایت نکات فنی مورد نظر شرکت، به عهده متقاضی یا مشترک می‌باشد. در مواردی که فاضلاب تمام یا قسمتی از ملک به‌طور ثقلی به شبکه فاضلاب سوار نشود، متقاضی یا مشترک ملزم به ایجاد تأسیساتی برای تخلیه این فاضلاب خواهد بود. چنانچه احداث شبکه فاضلاب مؤخر بر احداث بنای ملک باشد، حق انشعاب قسمتی از ملک که فاضلاب آن به شبکه سوار نمی‌شود دریافت نمی‌گردد.

ممنوعیت ورود آب باران به شبکه فاضلاب ۴-۳۴-۴

در شبکه‌های فاضلاب مجزا، آب باران ملک به هیچ عنوان نباید وارد شبکه فاضلاب شود.

نظارت فنی شرکت بر شبکه داخلی ۴-۳۴-۵

شرکت مجاز است عندالزوم نسبت به کنترل فنی طراحی و اجرای شبکه‌های داخلی آب و فاضلاب مشترک نظارت نماید.

رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی ۴-۳۴-۶

میزان حداکثر آب مصرفی هر مشترک، با توجه به محدودیت منابع تأمین آب به‌ویژه در ایام اوج مصرف، بایستی بر اساس الگوی مصرف در حد مصرف معقول باشد و در مواردی که شرکت تشخیص دهد مشترک رعایت صرفه‌جویی را نمی‌کند، اختاری ارسال و در صورت بی‌توجهی نسبت به قطع آب اقدام می‌نماید. وصل مجدد آب منوط به سپردن تعهد مشترک مبنی بر رعایت صرفه‌جویی و مصرف معقول آب خواهد بود.

۴-۳۴-۷ عدم تعهد شرکت برای آب فضای سبز و استخر

شرکت تعهدی در قبال تأمین آب فضای سبز و مصارف استخر و مشابه آن ندارد و مشترک حق ندارد از آب اشتراک خانگی و غیرخانگی درج شده در قرارداد برای تأمین آب فضای سبز و غیره استفاده نماید و در صورت فراهم بودن امکانات فنی، باید انشعاب جداگانه با کاربری مربوطه درخواست نماید.

۴-۳۴-۸ ممنوعیت اتصال منابع دیگر آب به شبکه

در صورت وجود سایر منابع تأمین کننده آب در داخل ملک مشترک (مثلاً چاه)، مشترک حق ندارد آن را به شبکه آب شهری وصل نماید و چنانچه تأسیسات لوله کشی داخلی احتمال آلودگی یا اتلاف آب داشته باشد، شرکت بلافاصله نسبت به قطع انشعاب آب مبادرت خواهد نمود. مشترک با دریافت اولین اخطار باید نسبت به تعویض و ترمیم آن با هزینه خود اقدام نماید و وصل مجدد موکول به رفع نقایص و پرداخت هزینه قطع و وصل خواهد بود.

۴-۳۴-۹ جبران خسارت ناشی از قصور مشترک

مشترک باید کلیه خسارات شرکت را در برابر کلیه دعاوی و مطالباتی که در نتیجه قصور وی در انجام تعهدات خود (طبق مفاد بند ۴-۳۴) از طرف هر کس علیه شرکت مطرح شود، بپذیرد.

۴-۳۵ مداومت جریان آب و خدمات دفع فاضلاب

مداومت جریان آب و خدمات دفع فاضلاب و استثنائات آن مطابق بندهای زیر است.

۴-۳۵-۱ مسئولیت شرکت در تأمین مداوم آب

شرکت مسئول تأمین مداوم جریان آب در شبکه با فشار متعارف و همچنین آب مورد نیاز هر انشعاب بر اساس استانداردهای مصرف و ظرفیت قراردادی می باشد.

۴-۳۵-۲ مسئولیت شرکت در دفع مداوم فاضلاب

شرکت مسئول فراهم نمودن امکان جریان مداوم تخلیه فاضلاب مشترکین (موضوع به رعایت استانداردهای زیست محیطی یا مشخصات مندرج در قرارداد) به شبکه جمع آوری فاضلاب شهری خواهد بود.

۴-۳۵-۳ استثنائات تعهد مداومت خدمات

تعهدات موضوع بندهای ۴-۳۵-۱ و ۴-۳۵-۲ شامل حوادث ناشی از عوامل خارج از کنترل و اتفاقی و همچنین قطع آب یا خدمات فاضلاب بر اساس موافقت با مشترک یا حدود اختیارات تعیین شده در این آیین نامه نمی باشد. تشخیص عوامل خارج از کنترل و اتفاقی با شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور است.

۴-۳۶ کیفیت آب شرب

شرکت مکلف است نسبت به ضد عفونی کردن مداوم آب شرب اقدام و کیفیت آن را از نظر باکتریولوژی، شیمیایی و فیزیکی طبق استانداردهای ابلاغی وزارت نیرو تأمین نماید.

۴-۳۷ نگهداری و اداره تأسیسات آب و فاضلاب

شرکت ملزم است تأسیسات آب و فاضلاب را به نحو صحیح و مطابق استانداردهای معمول نگهداری و اداره نموده و در صورتی که تأسیسات نیاز به مرمت داشته باشد، اقدام فوری برای ترمیم خرابی به عمل آورد.

تمامی موارد استانداردهای ذکرشده در کلیه مفاد این آیین نامه توسط وزارت نیرو تنظیم و ابلاغ می شود.

۴-۳۸ اصلاح و تعویض وسایل و لوازم انشعاب

آن قسمت از وسایل و لوازم انشعاب آب و فاضلاب که به علت فرسوده شدن یا حوادث اتفاقی نیاز به تعویض یا اصلاح داشته باشد، بدون نیاز به درخواست مشترک و بدون دریافت هزینه، توسط شرکت انجام خواهد گردید؛ مگر آنکه به تشخیص شرکت، مشترک در ایجاد موارد مذکور دخالت داشته باشد که در این صورت می باید هزینه مربوطه را (بر اساس قیمت تمام شده) پرداخت نماید.

۴-۳۸-۱ استثنای حوادث و بلایای طبیعی

حوادث و بلایای طبیعی که منجر به تخریب و خسارت عمومی به شبکه یا تأسیسات شرکت گردد، از حدود این آیین نامه خارج می باشد.

۴-۳۹ قطع موقت انشعاب

شرکت در موارد مشروحه زیر انشعاب آب یا فاضلاب مشترک یا استفاده کننده را موقتاً قطع خواهد نمود:

الف) در صورتی که تنها مشترک یا مصرف کننده پس از تسویه حساب درخواست قطع انشعاب را موقتاً بنماید (در مورد انشعابی که بیش از یک خانواده از آن استفاده می کنند باید کلیه استفاده کنندگان درخواست بنمایند).

ب) اگر مشترک یا استفاده کننده در اجرای مفاد مقررات این آیین نامه یا در انجام تعهدات خود قصور نماید.

ج) در صورتی که مشترک یا استفاده کننده نسبت به پرداخت کلیه دیون خود در مهلت مقرر اقدام ننماید.

د) در صورتی که مشترک عمداً اقدام به دستکاری تأسیسات آب و فاضلاب متعلق به شرکت نموده یا اقدام به شکستن یا دستکاری منجر به خرابی کنتور نماید.

ه) در مواردی که مشترکین حریم شبکه و تأسیسات آب و فاضلاب شهری را رعایت نکنند.

و) در مواردی که مشترک ضوابط مربوط به استانداردهای فاضلاب را رعایت ننماید. (در صورت نیاز به زمان برای رفع نقص سیستم پیش تصفیه، فرصت لازم داده خواهد شد؛ در این مدت هزینه تصفیه بار آلودگی اضافی دریافت خواهد شد).

ز) در صورتی که از انشعاب واگذار شده اقدام به لوله کشی به ملک دیگر و استفاده غیرمجاز شود یا نسبت به نصب پمپ مستقیم بر روی انشعاب اقدام گردد.

ح) در صورتی که مشترک موجب نامرئی شدن دریچه محفظه شیر قطع و وصل انشعاب شود یا ایجاد مانع نماید؛ پس از اخطار و عدم اقدام، شرکت رأساً اقدام و هزینه ها به اضافه جریمه (معادل بند ۴-۶۴) را دریافت می نماید و در صورت عدم پرداخت، انشعاب قطع می گردد.

ط) در صورتی که امکان قرائت کنتور در سه دوره متوالی به دلیل بسته بودن در، میسر نگردد.

ی) هرگاه حکم یا قرار لازم الاجرا از سوی مقامات قضایی در زمینه قطع انشعاب صادر گردد.

۴-۳۹-۱ صورتحساب در دوران قطع موقت

در هنگام قطع موقت انشعاب آب و فاضلاب، کماکان صورتحساب بر حسب مورد بر مبنای حداقل بهای آب مصرفی و کارمزد خدمات دفع فاضلاب و آبونمان ماهانه صادر خواهد شد.

۴-۳۹-۲ قطع آب به دلیل جیره‌بندی

در صورت کمبود آب و نیاز به اعمال جیره‌بندی، شرکت با اعلام قبلی نسبت به قطع جریان آب اقدام می‌نماید.

۴-۴۰ برقراری مجدد انشعاب

برقراری مجدد انشعاب آب و فاضلاب که موقتاً قطع شده مطابق بندهای زیر انجام می‌شود.

۴-۴۰-۱ هزینه‌های برقراری مجدد

برای برقراری مجدد انشعاب آب و فاضلاب در محلی که سابقاً انشعاب وجود داشته و به علل مندرج در بند ۴-۳۹ موقتاً قطع گردیده، مشترک می‌بایست بر اساس تعرفه‌های مصوب، کلیه بدهی‌های معوقه و هزینه وصل یا نصب مجدد و خسارت وارده و حداقل بهای آب و کارمزد دفع فاضلاب و آبونمان ماهانه در طول قطع را به شرکت پرداخت نماید.

۴-۴۰-۲ ممنوعیت وصل خودسرانه

در مواردی که مطابق مفاد این آیین‌نامه (به‌ویژه بند ۴-۳۹) انشعاب قطع می‌شود، مشترک مجاز به دخالت در تأسیسات و وصل خودسرانه انشعاب نمی‌باشد و در صورت تخلف، برقراری مجدد آن موکول به سپردن تعهد کتبی بر تکرار نشدن خلاف، تسویه حساب کامل و پرداخت معادل دو برابر هزینه آن انشعاب خواهد بود.

۴-۴۱ برچیدن دائم انشعاب

در هر یک از حالات زیر، شرکت انشعاب آب و فاضلاب مشترک را به‌طور دائم جمع‌آوری، پرونده را باطل و با مشترک تسویه حساب خواهد نمود:

الف) هرگاه مشترکی که تنها استفاده‌کننده از انشعاب می‌باشد درخواست برچیدن دائم انشعاب را بنماید (در صورت وجود چند مصرف‌کننده مستقل، باید کلیه استفاده‌کنندگان درخواست نمایند).

ب) هرگاه بدهی مشترک پس از گذشت حداقل یک سال از تاریخ قطع موقت، جمعاً به پانجاه (۵۰) درصد هزینه‌های برقراری انشعاب برسد و علی‌رغم اخطار شرکت پرداخت نگردد.

ج) هرگاه سه سال از تاریخ قطع موقت بگذرد و مشترک علی‌رغم اخطار شرکت وضعیت خود را مشخص ننماید.

د) در صورت تکرار خلاف موضوع بند ۴-۴۰-۲ برای بار دوم در ارتباط با وصل خودسرانه انشعاب قطع شده.

۴-۴۱-۱ استرداد بخشی از هزینه انشعاب

در کلیه حالات فوق، در صورت مراجعه مشترک (یا قائم‌مقام قانونی وی) جهت تسویه حساب، بخشی از هزینه برقراری انشعاب مندرج در جداول هزینه‌های عمومی مورد عمل روز شرکت (بدون هزینه نصب و شبکه اختصاصی)، پس از کسر بدهی و خسارت، مسترد خواهد شد. مبلغ مذکور معادل پانجاه (۵۰) درصد نوع انشعابی که حق انشعاب آن پرداخت شده خواهد بود.

۴-۴۲ بازفروش آب

مشترکین حق بازفروش آب به ملک دیگری و همچنین تخلیه فاضلاب ملک دیگری از طریق سیفون فاضلاب انشعاب خود به شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری را ندارند.

۴-۴۲-۱ ضوابط بازاریابی آب تحویلی

چگونگی فروش انشعاب و تعیین ظرفیت قراردادی و نرخ فروش آب به متقاضیانی که با اعمال تغییرات لازم شکلی یا کیفی روی آب تحویلی، مجدداً آن را با فروش می نمایند، از طریق دستورالعملی که توسط وزیر نیرو ابلاغ می گردد تعیین می شود.

۴-۴۲-۲ فروش عمده آب

فروش عمده آب به توزیع کنندگانی که شبکه اختصاصی دارند، بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت نیرو مجاز خواهد بود.

۴-۴۳ انصراف متقاضی از اجرای قرارداد

در صورتی که متقاضی انشعاب قبل از برقراری آن به عللی درخواست فسخ قرارداد را بنماید، شرکت موظف است پس از کسر هزینه لوازم مصرفی و خدمات انجام شده (از قبیل هزینه بازدید محل، تهیه طرح و نقشه، عملیات اجرایی و غیره)، مابقی مبالغ پرداختی متقاضی را مسترد نماید.

۴-۴۳-۱ هزینه های تحمیلی به درخواست متقاضی

آن بخش از هزینه های ایجاد شبکه که به لحاظ درخواست متقاضی به شرکت تحمیل شده است، جزء هزینه هایی است که باید توسط متقاضی پرداخت شود.

۴-۴۴ تعیین خسارت و سایر هزینه ها

هر مشترک یا متقاضی که به تأسیسات آب و فاضلاب خسارتی وارد کند، می باید هزینه های آن را بر اساس برآورد شرکت پرداخت نماید.

۴-۴۵ قراردادهای

هر قراردادی که برای برقراری انشعاب آب و فاضلاب بین شرکت و متقاضی منعقد می گردد، می باید بر اساس مفاد این آیین نامه و مستند به آن باشد. این آیین نامه جزء لاینفک کلیه قراردادهای هرگونه تغییرات بعدی در آیین نامه (به جز هزینه های برقراری انشعاب که بر اساس تعرفه روز انعقاد قرارداد است) شامل کلیه متقاضیان و مشترکین خواهد گردید. این هزینه ها تا زمانی که قرارداد معتبر است قطعی و ثابت بوده و با تغییر مقررات عوض نخواهند شد. تعهدات فنی متقاضی (تأسیسات اختصاصی آب و فاضلاب) می باید بدون ذکر هزینه در قرارداد منعکس گردد.

۴-۴۵-۱ قراردادهای قبل از ابلاغ آیین نامه

در مورد قراردادهایی که قبل از ابلاغ این آیین نامه منعقد شده اند، اگر تعهدات فنی و مالی متقاضی در مواعد مقرر انجام شده باشد، بر اساس آیین نامه زمان انعقاد قرارداد رفتار خواهد شد؛ لیکن هرگونه تغییر در مفاد قرارداد قبلی بر اساس این آیین نامه می باشد. برای متقاضیانی که تعهدات مالی خود را انجام داده اند ولی تعهدات فنی هنوز اجرا نشده، شرکت در صورت آمادگی، متقاضی را به عنوان مشترک شناخته و صورت حساب حداقل مصرف صادر می کند؛ در صورت عدم پرداخت، مطابق بندهای ۴-۳۹ و ۴-۴۱ عمل خواهد شد.

۴-۴۵-۲ عدم انجام تعهدات مالی متقاضی

در مورد متقاضیانی که تا تاریخ مقرر، تمام یا قسمتی از تعهدات مالی آنها انجام نشده باشد، ضمن اخطار کتبی، قرارداد قبلی فسخ شده تلقی و شرکت پس از کسر هزینه های لوازم مصرفی و خدمات انجام شده، مابقی پرداختی را مسترد می نماید. در صورت درخواست متقاضی و وجود امکانات فنی، شرکت می تواند با کاهش ظرفیت قراردادی یا قطر انشعاب متناسب با هزینه پرداختی، انشعاب واگذار نماید.

کلیه اعلام هزینه‌ها و قراردادهای در دست اقدام شرکت می‌باید دارای مهرت باشند. متقاضیانی که وضعیت آن‌ها نامشخص یا قرارداد آن‌ها فاقد مهرت باشد، با اخطار سه‌ماهه برای آن‌ها تعیین تکلیف می‌شود؛ در صورت عدم انجام به‌موقع، مشمول بندهای ۴-۴۵-۱ و ۴-۴۵-۲ خواهند شد.

مسئولیت شرکت در جبران خسارت ۴-۴۵-۴

در صورتی که شرکت از ایفای به‌موقع تعهدات خود در مقابل مشترک به دلایل غیرموجه استنکاف نماید، مسئول جبران خسارت وارده است و چنانچه توافق حاصل نشود، مشترک محق به دریافت آنچه شرکت قبول دارد خواهد بود و برای مازاد آن، رأی شورای حکمیت (بند ۷-۲) ملاک خواهد بود. مشترک می‌تواند در صورت عدم پذیرش این رأی، به مراجع قضایی مراجعه نماید.

انجام تعهدات متقاضیان توسط شرکت ۴-۴۶

در مواردی که متقاضیان درخواست نمایند ایجاد تأسیسات یا انجام خدماتی که می‌باید خودشان انجام دهند توسط شرکت انجام شود، شرکت می‌تواند به‌عنوان پیمانکار، بر اساس قرارداد جداگانه با متقاضی که در این مورد نقش کارفرما را دارد، انجام دهد. این قرارداد تابع این آیین‌نامه نبوده و تابع شرایط مندرج در قرارداد منعقد خواهد بود.

محدودیت پیمانکاری برای کارکنان شرکت ۴-۴۶-۱

در صورتی که متقاضی از مدیران یا رؤسای ادارات شاغل در شرکت باشد، شرکت تنها با اجازه وزارت نیرو مجاز به قبول پیمانکاری می‌باشد.

فصل سوم: هزینه‌های تأمین آب و ارائه خدمات دفع فاضلاب

این فصل به نحوه محاسبه و دریافت هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب، ظرفیت قراردادی مشترکین غیرخانگی و شرایط تأسیسات اختصاصی می‌پردازد. شماره‌گذاری هر بند دقیقاً مطابق متن اصلی حفظ شده است.

شرایط عمومی فروش انشعاب ۴-۴۷

هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب‌های آب و فاضلاب بر اساس جداول و تعرفه‌های مصوب دریافت خواهد شد. مبنای فروش انشعاب با کاربری خانگی به‌صورت مقطوع و بر اساس تعداد واحد، و برای سایر کاربری‌ها بر اساس میزان آب مورد نیاز ماهانه هر واحد با اعمال ضریب تعدیل شهری مربوطه، محاسبه و دریافت خواهد شد. از کلیه انشعاب‌ها ماهیانه مبالغی به‌عنوان آبونمان جهت نگهداری از تأسیسات، ولو آنکه مشترک از آب یا خدمات دفع فاضلاب استفاده نکند، دریافت می‌شود. مبالغ مذکور سالانه بر اساس نوع کاربری انشعاب و قطر مربوطه، توسط وزارت نیرو تعیین و ابلاغ می‌گردد.

نحوه تعیین ظرفیت قراردادی مشترکین غیرخانگی جدید ۴-۴۷-۱

کلیه شرکت‌ها موظف‌اند ظرفیت قراردادی مشترکین غیرخانگی را با توجه به موارد زیر برآورد و به صورت لیست یکجا و برای کلیه مناطق تحت پوشش، پس از تصویب در هیأت‌مدیره شرکت، جهت اجرا به واحدهای تابعه ابلاغ نمایند:

الف) برآورد میانگین مصرف مشترکین در هر گروه کاربری، حداقل در یک دوره یک‌ساله در سطح شرکت (قرائت قبوض).

ب) وجود امکانات فنی و تأسیسات و سهولت لازم برای تأمین آب.

ج) مطالعات موردی مشاورین طرح‌های آب و فاضلاب.

د) وضعیت اقلیمی و آب‌وهوای منطقه.

ه) در نظر گرفتن مصارف سرانه کاربری‌های مختلف با استفاده از کتب علمی معتبر و استانداردهای ملی و بین‌المللی.

و) برای واحدهای صنعتی و تولیدی که از مراجع قانونی موافقت اصولی دریافت می‌دارند، میزان آب مورد نیاز درج‌شده در موافقت اصولی.

ز) ظرفیت قراردادی و مصارف مندرج در قراردادهای واحدهای مشابه.

ح) درخواست مشترک.

تبصره ۱: حداقل ظرفیت قراردادی برای یک واحد غیرخانگی نبایستی از پنج (۵) متر مکعب در ماه کمتر باشد.

تبصره ۲: فروش انشعابات غیرخانگی با ظرفیت مازاد بر هزار و پانصد (۱۵۰۰) متر مکعب در ماه بایستی پس از تأیید شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور انجام گیرد.

نحوه تعیین ظرفیت قراردادی مشترکین غیرخانگی موجود ۴-۴۷-۲

شرکت موظف است برای اصلاح قرارداد انشعابات غیرخانگی موجود (مربوط به قبل از ۸۵/۱۰/۱۵) به ظرفیت قراردادی با رعایت موارد زیر اقدام نماید:

الف) میزان ظرفیت قراردادی انشعابات موجود با استفاده از لیست مصوب هیأت‌مدیره موضوع بند ۴-۴۷-۱ مورد عمل برای مشترکین جدید تعیین می‌گردد.

ب) در صورت عدم تغییر در مشخصات ملک، مستحداثات و نوع کاربری، حق انشعاب پرداختی مشترک (بر اساس عرصه و اعیان مندرج در پرونده به شرح مورد عمل قبل از ۸۵/۱۰/۱۵) محاسبه و با حق انشعاب ظرفیت قراردادی تخصیصی طبق بند «الف» مقایسه می‌گردد. در صورتی که پرداختی مشترک از بهای حق انشعاب متعلقه کمتر باشد، بدون دریافت وجه، و اگر بیشتر باشد، پس از اصلاح قطر انشعاب مطابق با ظرفیت قراردادی متعلقه، سی درصد (۳۰) مابه‌التفاوت به وی پرداخت می‌گردد.

تبصره: در صورت تغییر در مشخصات ملک، مستحداثات و نوع کاربری، چنانچه بهای حق انشعاب جدید بر اساس ظرفیت قراردادی از حق انشعاب پرداختی مشترک (به نرخ قبل از ۸۵/۱۰/۱۵) بیشتر باشد، مابه‌التفاوت دریافت می‌گردد.

الف) در صورتی که متقاضی برای ملک خود دو یا چند نوع کاربری تعریف نماید، می‌بایست برای هر واحد و هر نوع کاربری، انشعاب و کنتور مجزایی خریداری و نصب نماید.

ب) در صورتی که به تشخیص کمیته مذکور در بند ۴-۳۴-۱، امکان نصب انشعابات مجزا میسر نباشد، انشعاب مختلط با شرایط زیر واگذار می‌گردد:

۱- حق انشعاب بخش مسکونی بر اساس واحدشماری (مبالغ مقطوع) و برای بخش غیرخانگی بر مبنای ظرفیت قراردادی مورد عمل برای همان کاربری محاسبه و مجموع حق انشعاب‌ها دریافت خواهد شد.

۲- در صورت اختلاط کاربری خانگی و غیرخانگی، آب‌ها بر اساس کاربری مسکونی بوده و به ازای تعداد واحدهای مسکونی، آب‌ونمان مسکونی و به ازای واحدهای غیرمسکونی، آب‌ونمان غیرمسکونی دریافت می‌گردد.

۳- در صورت اختلاط چند کاربری غیرمسکونی، بالاترین نرخ آب‌بهای مربوط به کاربری‌های موجود برای کل آب‌بهای مصرفی انشعاب مختلط ملاک عمل خواهد بود و آب‌ونمان نیز به نسبت تعداد واحدها محاسبه خواهد شد.

۴-۴۸ قطر انشعاب و فشار پشت کنتور

قطر انشعاب واحدهای مسکونی و غیرمسکونی بر اساس شرایط تأمین آب در منطقه و پس از تأیید شرکت تعیین می‌گردد. اقطار استاندارد با توجه به ظرفیت قراردادی یا تعداد واحد توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام می‌گردد.

۴-۴۹ تأسیسات آبرسانی و دفع فاضلاب اختصاصی

احداث کلیه خطوط آبرسانی و همچنین خطوط جمع‌آوری فاضلاب اختصاصی از شبکه موجود تا ابتدای لوله انشعاب، در تمام موارد با رعایت استانداردهای شرکت، بر عهده متقاضی است که در صورت توافق می‌تواند اجرای آن‌ها را به شرکت واگذار نماید. در مورد تغییرات در خطوط موجود، اعمال تغییرات با هزینه متقاضی بر عهده شرکت خواهد بود؛ همچنین هزینه تهیه و نصب وسایل اندازه‌گیری و لوله انشعاب که توسط شرکت انجام می‌شود نیز با متقاضی است. احداث کلیه تأسیسات و تجهیزات متقاضی که بعد از وسایل اندازه‌گیری نصب می‌شود، در هر صورت به عهده متقاضی است.

۴-۴۹-۱ هزینه یکسان نصب انشعاب در سطح شهر

به‌منظور وحدت رویه در سطح یک شهر، هزینه‌های نصب انشعاب آب و فاضلاب (لوله انشعاب) به تناسب قطر انشعاب، شامل قیمت لوازم و وسایل اندازه‌گیری، لوله و متعلقات به‌طور متوسط بر مبنای هشت متر و همچنین دستمزد نصب و حفاری بر اساس هزینه واقعی، با تصویب هیئت‌مدیره در سطح یک شهر ثابت و یکسان از متقاضیان اخذ خواهد گردید.

۴-۴۹-۲ تأسیسات با ظرفیت مازاد بر نیاز متقاضی

در صورتی که تأسیسات آبرسانی و دفع فاضلاب اختصاصی جدید در اقطار و مشخصات بزرگ‌تر از نیاز متقاضیان اجرا شود، یا شرکت خواهان احداث تأسیسات با ظرفیتی بیش از نیاز متقاضی باشد، شرکت می‌باید مابه‌التفاوت هزینه‌های مربوطه را تقبل نماید؛ در این صورت حدود مشارکت و تعهدات متقابل در قرارداد منعقد می‌گردد. پس از احداث شبکه، برای واگذاری انشعاب در این‌گونه موارد طبق بند ۴-۴۷ عمل خواهد شد.

۴-۵۰ بهره‌برداری از تأسیسات اختصاصی

بهره‌برداری از تأسیسات اختصاصی آب و فاضلاب مشترکین، با توجه به نظر مشترک یا مشترکین، به دو گونه ممکن است انجام پذیرد که در دو بند زیر تشریح شده است.

در این صورت مشترک مالکیت شبکه و تأسیسات اختصاصی آب و فاضلاب خارج از ملک یا محوطه مورد استفاده را خواهد داشت و لذا مسئولیت بهره‌برداری، حفظ و نگهداری تأسیسات و شبکه به عهده مشترک خواهد بود و نقطه تحویل (محل نصب وسایل اندازه‌گیری) در ابتدای خطوط و تأسیسات آبرسانی یا شبکه تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب اختصاصی مشترک خواهد بود.

۴-۵۰-۱-۱ واگذاری بهره‌برداری به شرکت

در صورت قبول شرکت، مشترک می‌تواند بهره‌برداری از تأسیسات و شبکه اختصاصی آب و فاضلاب را با انعقاد قراردادی به شرکت واگذار نماید.

۴-۵۰-۲ بهره‌برداری توسط شرکت

در این صورت شبکه و تأسیسات اختصاصی آب و فاضلاب در اختیار شرکت بوده، مسئولیت بهره‌برداری و نگهداری از آن‌ها نیز با شرکت می‌باشد و نقطه تحویل (محل نصب وسایل اندازه‌گیری) به مشترک در انتهای شبکه و تأسیسات و در مجاور ملک مشترک می‌باشد. شرکت می‌تواند از شبکه و خطوط انتقال برای تأمین آب و خدمات دفع فاضلاب سایر متقاضیان یا مشترکین واقع در مجاورت خطوط انتقال (با حفظ کیفیت و کمیت خدمات مشترک اولیه) استفاده نماید یا این شبکه‌ها را به دیگر تأسیسات شرکت وصل نماید.

۴-۵۰-۲-۱ حریم و حقوق ارتفاقی شرکت

مسیر انتقال آب و شبکه‌های آب و فاضلاب و سایر تأسیسات و تجهیزاتی که در زمین دفن شده یا بر روی سطح زمین می‌باشد، همچنین رعایت حریم آن‌ها (چه در محدوده مالکیت خصوصی باشد چه عمومی)، از حقوق ارتفاقی شرکت است که با انتقال مسئولیت تأمین و توزیع آب یا جمع‌آوری فاضلاب به شرکت، برقرار شده و شرکت در حدود متعارف حق حضور و انجام اصلاح یا تعمیرات را در حیطه مسئولیت خود دارد و مالک یا مالکین حق ممانعت نخواهند داشت.

۴-۵۱ برقراری انشعاب مجموعه‌های مسکونی، تجاری، عمومی و پاساژها

این بند ناظر به متقاضیانی است که انشعاب آب و فاضلاب آن‌ها در اقطار متعارف تأمین می‌گردد و محل استقرار آن‌ها در مجموعه‌های مسکونی، تجاری، عمومی، پاساژها قرار دارد. این متقاضیان می‌بایست برای هر واحد انشعاب و کنتور مجزا خریداری و نصب نمایند و برقراری انشعاب آن‌ها مشابه سایر متقاضیان منفرد انجام خواهد پذیرفت. در صورتی که به تشخیص کمیته مذکور در بند ۴-۳۴-۱، امکان نصب انشعابات مجزا میسر نباشد، شرایط به شرح زیر است:

الف) مجتمع‌های مسکونی، پاساژها و مجموعه‌های تجاری و عمومی:

۱- در صورت عدم نصب کنتور مجزا برای هر واحد، این‌گونه متقاضیان می‌بایستی مشترکاً درخواست انشعاب نمایند.

۲- نقطه تحویل به کلیه انشعاب‌ها در مورد مجتمع‌های مسکونی و پاساژها می‌باید در یک یا چند محل مناسب (با نظر شرکت) متمرکز باشد. در مورد مجموعه‌های عمومی و تجاری، بر حسب وجود امکانات فنی، نقطه تحویل در هر یک از واحدها نیز می‌تواند قرار گیرد.

ب) مجموعه‌های مسکونی: تعدادی از واحدهای مسکونی که در جوار یکدیگر احداث می‌شوند و هر یک از شبکه عمومی آب و فاضلاب خدمات دریافت خواهد نمود، مجموعه مسکونی نامیده می‌شود. تنها تفاوت تأمین خدمات این‌گونه واحدها با سایر متقاضیان خانگی، لزوم احداث یا توسعه شبکه است که هزینه آن روی واحدهای متقاضیان سرشکن می‌شود؛ لذا ارجح است که مشترکاً تقاضای انشعاب نمایند. متقاضیانی که هزینه خدمات‌رسانی روی آن‌ها سرشکن شده، از پرداخت هزینه نظیر آن معاف‌اند.

مجموع هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب تک مشترک مسکونی یا مشترکین مستقر در مجموعه‌های مسکونی (غیر واقع در بلوک‌های ساختمانی) که در داخل محدوده قانونی شهرها قرار داشته و نیاز به احداث شبکه و تأسیسات جدید دارند، شامل سرشکن هزینه تأسیسات و شبکه، در هیچ شرایطی از دو و نیم (۲.۵) برابر رقم هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب واحدهای مشابه در داخل محدوده خدماتی شرکت بیشتر نخواهد بود. هزینه‌های مربوط به ایجاد و توسعه تأسیسات بر اساس فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور محاسبه و روی واحدهای متقاضیان سرشکن می‌شود؛ لذا ارجح است که مشترکاً تقاضای انشعاب نمایند.

۴-۵۲ تأمین خدمات خارج از محدوده خدماتی شهری

در صورتی که یک یا چند متقاضی انشعاب آب و فاضلاب که ملک آن‌ها خارج از محدوده خدماتی شهری یا شرکت بوده، در صورت وجود امکانات فنی، شرکت می‌تواند با مراعات بخشنامه‌های مربوطه وزیر نیرو، نسبت به دریافت هزینه‌ها بر اساس توافق طرفین و رعایت سایر مفاد این آیین‌نامه اقدام نماید.

۴-۵۳ قراردادهای شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی بزرگ

کلیه قراردادهای آبرسانی و ایجاد تأسیسات جمع‌آوری و دفع فاضلاب برای شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی خارج از محدوده شبکه عمومی توزیع آب شرب و جمع‌آوری فاضلاب با بیش از یکصد (۱۰۰) واحد، مستلزم کسب موافقت و مجوز شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می‌باشد. در این‌گونه قراردادها، هزینه‌های مربوط به ایجاد تأسیسات بر اساس فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور محاسبه و به صورت سرشکن از کلیه متقاضیان اخذ می‌گردد.

۴-۵۳-۱ سهم هزینه سرمایه‌گذاری تأسیسات

به استناد ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب، دریافت سهم هزینه سرمایه‌گذاری ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب از متقاضیان واقع در شهرها و شهرک‌های جدید، بر اساس فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و پس از تأیید شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، بلامانع است.

فصل چهارم: انشعاب موقت

این فصل به شرایط و هزینه‌های انشعاب موقت، از جمله انشعاب دوران ساخت و ساز بنا، می‌پردازد. شماره‌گذاری هر بند دقیقاً مطابق متن اصلی حفظ شده است.

۴-۵۴ انشعاب موقت

انشعاب موقت انشعابی است که برای برقراری آن هیچ‌گونه هزینه‌ای بر اساس جدول هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب از متقاضی دریافت نخواهد شد و متقاضی می‌باید صرفاً هزینه‌های تأسیسات و تجهیزات اختصاصی و لوله انشعاب و همچنین آب‌بها و خدمات دفع فاضلاب را تأمین نماید. آب‌بهای انشعاب موقت بر اساس تعرفه آب آزاد می‌باشد و آب‌نمان آن برابر است با دو برابر مشترکین مشابه آن در انشعاب‌های معمولی.

۴-۵۵ نصب و جمع‌آوری انشعاب موقت

متقاضی، احداث تأسیسات و تجهیزات اختصاصی آب و فاضلاب را با رعایت بند ۴-۴۹ انجام می‌دهد. در صورت جمع‌آوری انشعاب، وسایل به‌کاررفته در عملیات ایجاد تأسیسات و تجهیزات اختصاصی (در صورت توافق طرفین، بهای آن پس از کسر استهلاک) به متقاضی مسترد خواهد شد.

۴-۵۶ تضمین خرید آب انشعاب موقت

متقاضیان به منظور تضمین خرید و پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد فاضلاب آب مصرفی، می‌باید متناسب با قطر یا ظرفیت انشعاب خود، حداقل معادل شش (۶) ماه بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب، وجه پرداخت نموده یا هرگونه تضمین دیگری را که شرکت متناسب تشخیص دهد ارائه نماید.

۴-۵۷ واگذاری انشعاب در دوران ساخت و ساز بنا

نحوه واگذاری انشعاب آب و فاضلاب در دوران ساخت و ساز بنا مطابق چهار بند زیر تعیین می‌شود.

۴-۵۷-۱ انشعاب موقت دوران ساخت

شرکت مسئولیتی در قبال تأمین آب برای ساخت و ساز بنا نداشته و در صورت وجود امکانات فنی، شرکت می‌تواند برای ساخت و ساز، با عقد قرارداد نسبت به برقراری انشعاب با رعایت نکات زیر اقدام نماید:

- ۱- بر اساس تعداد واحدها و میزان آب مورد نیاز، مبلغ هزینه‌های عمومی انشعاب محاسبه و دریافت گردد.
- ۲- پس از اتمام عملیات ساختمانی، بر اساس ارزیابی ملک توسط شرکت، مابه‌التفاوت احتمالی تغییر مشخصات ملک بر اساس جدول هزینه‌های عمومی انشعاب به نرخ روز محاسبه و کارسازی خواهد شد.
- ۳- نرخ آب مصرفی برای ساخت و ساز برابر تعرفه آب آزاد محاسبه و دریافت گردد.
- ۴- نرخ آب‌بها و خدمات دفع فاضلاب پس از اتمام عملیات ساختمانی، بر اساس ارائه مدارک قانونی و تأیید شرکت، برابر تعرفه کاربری مربوطه اعمال می‌گردد.

۴-۵۷-۲ انشعاب موقت کارگاه‌های دولتی و عمومی

واحدهای غیرمسکونی در حال ساخت سازمان‌های دولتی، عمومی و پیمانکاران آن‌ها برای کارگاه‌های موقت خود می‌توانند تقاضای استفاده از انشعاب موقت بنمایند و شرکت پس از بررسی و در صورت وجود امکانات کافی، با عقد قرارداد نسبت به برقراری انشعاب با رعایت نکات زیر اقدام می‌نماید:

- ۱- مدت زمان یک‌سال و پس از پایان قرارداد، انشعاب جمع‌آوری می‌شود؛ در صورت درخواست متقاضی و موافقت شرکت، مدت مذکور برای حداکثر یک‌سال دیگر تمدید می‌شود.
- ۲- قطر انشعاب آب حداکثر سه چهارم اینچ و قطر انشعاب فاضلاب ۱۰۰ میلی‌متر بیشتر نخواهد بود.
- ۳- شرکت علاوه بر دریافت هزینه‌های خطوط و تأسیسات اختصاصی و هزینه لوله انشعاب (تهیه و نصب وسایل انشعاب و کنتور)، مبلغی برابر بهای آب مصرفی معادل حداقل شش (۶) ماه ظرفیت قراردادی از متقاضی دریافت می‌نماید. در پایان قرارداد هزینه‌های مذکور قابل برگشت نمی‌باشد.
- ۴- آب‌بها و هزینه دفع فاضلاب و آب‌ونمان متعلقه بر طبق تعرفه آزاد محاسبه و دریافت می‌شود.

۴-۵۷-۳ تخریب و تجدید بنا

کلیه واحدهای مسکونی و غیرمسکونی دارای انشعاب (آب و فاضلاب) در صورت تخریب و تجدید بنا، نرخ آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب آن‌ها در طول دوران ساخت بر اساس تعرفه آزاد محاسبه می‌گردد و پس از اتمام بنا، با ارائه مدارک قانونی و ارزیابی توسط شرکت و پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب متناسب با تعداد واحد و ظرفیت اضافه‌شده، مطابق تعرفه مربوطه اعمال می‌گردد.

مفاد مواد دیگر انشعاب آزاد، از جمله مفاد بندهای ۴-۵۵ و ۴-۵۶، نیز بر انشعابات موضوع این بند حاکم خواهد بود.

فصل پنجم: افزایش یا کاهش ظرفیت قراردادی

این فصل به ضوابط افزایش یا کاهش ظرفیت قراردادی انشعاب و نحوه محاسبه هزینه‌های مربوط به آن می‌پردازد. شماره‌گذاری هر بند دقیقاً مطابق متن اصلی حفظ شده است.

۴-۵۸ افزایش ظرفیت قراردادی انشعاب

کلیه مشترکین یا استفاده‌کنندگان از آب و خدمات فاضلاب می‌توانند درخواست افزایش ظرفیت قراردادی انشعاب (به نام صاحب انشعاب) را بنمایند. انجام درخواست منوط به وجود امکانات فنی لازم برای شرکت است.

۴-۵۹ هزینه‌های افزایش ظرفیت انشعاب

شرکت با دریافت مابه‌التفاوت هزینه عمومی برقراری انشعاب، بر اساس تفاضل قیمت انشعاب درخواستی و انشعاب موجود بر اساس جدول هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب به قیمت روز، نسبت به افزایش ظرفیت انشعاب مورد نیاز متقاضی اقدام می‌نماید. در مواردی که افزایش ظرفیت انشعاب مستلزم تغییر خطوط و تأسیسات اختصاصی و لوله انشعاب یا قطر انشعاب و وسایل اندازه‌گیری باشد، متقاضی باید هزینه‌های مربوط را پرداخت نماید.

۴-۶۰ هزینه‌های مصارف مازاد بر ظرفیت قراردادی

در صورتی که هر یک از مشترکین یا استفاده‌کنندگان از انشعاب آب و فاضلاب بیش از ظرفیت قراردادی استفاده نمایند، به استناد قوانین و تعرفه‌های مصوب، مشمول پرداخت هزینه‌های مصرف مازاد می‌گردند. مشترک می‌تواند در صورت نیاز به آب بیشتر، در چارچوب ضوابط شرکت درخواست افزایش ظرفیت قراردادی نماید؛ در صورت موافقت شرکت و پرداخت هزینه‌های مازاد به قیمت روز، اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

۴-۶۱ کاهش ظرفیت قراردادی

کلیه مشترکین بدون تغییر کاربری انشعاب می‌توانند درخواست کاهش ظرفیت قراردادی انشعاب آب و فاضلاب خود را بنمایند. در صورت کاهش ظرفیت انشعاب‌ها، سی (۳۰) درصد از مابه‌التفاوت هزینه‌های انشعاب موجود و درخواستی به نرخ روز (بدون هزینه نصب و هزینه‌های شبکه اختصاصی)، پس از کسر بدهی، به مشترک پرداخت خواهد شد.

فصل ششم: تفکیک و ادغام انشعاب

این فصل به شرایط و ضوابط تفکیک یا ادغام انشعاب‌های آب و فاضلاب می‌پردازد. شماره‌گذاری هر بند دقیقاً مطابق متن اصلی حفظ شده است.

۴-۶۲ تفکیک و ادغام انشعاب

کلیه مشترکین می‌توانند درخواست تفکیک یا ادغام انشعاب یا انشعاب‌های موجود در یک محل و یک پلاک ثبتی را برای همان محل و پلاک ثبتی بنمایند و شرکت در صورت داشتن امکانات لازم نسبت به انجام درخواست آنان اقدام خواهد نمود.

۴-۶۳ شرایط تفکیک و ادغام

شرایط تفکیک و ادغام انشعاب مطابق بندهای زیر است.

۴-۶۳-۱ محاسبه مابه‌التفاوت هزینه‌های تفکیک یا ادغام

شرکت مابه‌التفاوت هزینه‌های کلی انشعاب‌های موجود مشترک را با انشعاب یا انشعاب‌های درخواستی، بر اساس جدول هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب محاسبه می‌نماید؛ در صورتی‌که ارزش انشعاب‌ها در وضعیت جدید بیشتر باشد، مابه‌التفاوت مذکور دریافت خواهد شد و اگر ارزش انشعاب‌ها در وضعیت جدید کمتر از وضعیت قبلی باشد، سی (۳۰) درصد مابه‌التفاوت به مشترک پرداخت می‌گردد.

۴-۶۳-۲ تجمع چند ملک دارای چند انشعاب

در صورت تجمع چند ملک دارای چند انشعاب و تبدیل آن به یک ملک، چنانچه نوع استفاده تغییر نکرده باشد، یک یا چند انشعاب با اقطار متناسب جایگزین خواهد شد.

تبصره: در هر دو صورت (بندهای ۴-۶۳-۱ و ۴-۶۳-۲)، مشترک موظف به پرداخت هزینه‌های نصب، جابجایی و تغییر قطر انشعابات درخواستی می‌باشد.

۴-۶۳-۳ تفکیک ملک با دیوار جداکننده

در صورتی‌که مشترک با تفکیک کردن ملک خود، قطعات تفکیک شده را با دیوار از یکدیگر مجزا نماید، انشعاب موجود پس از اصلاح قطر (در صورت نیاز، با ضوابط جاری) به قطعه‌ای تعلق می‌گیرد که در آن قطعه نصب شده است. انشعاب سایر واحدهای تفکیکی پس از تشکیل پرونده و دریافت هزینه‌های نصب برقرار خواهد شد.

۴-۶۳-۴ افزایش تعداد واحدها پس از تفکیک

در صورتی‌که تعداد واحدها افزایش یابد، هزینه‌های برقراری انشعاب بر اساس تعداد واحدهای اضافه شده و بر اساس جدول هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب دریافت می‌گردد.

فصل هفتم: موارد متفرقه

این فصل به سایر هزینه‌های متفرقه خدمات پس از فروش می‌پردازد. شماره‌گذاری بند دقیقاً مطابق متن اصلی حفظ شده است.

۴-۶۴ هزینه‌های متفرقه

هزینه‌های متفرقه عبارت‌اند از هزینه‌های خدمات پس از فروش که شامل تغییر مکان وسایل اندازه‌گیری، آزمایش وسایل اندازه‌گیری، خدمات قطع و وصل، صدور قبض‌المثنی، جریمه در صورت قصور مشترک در نگهداری آن، تغییر نام پرونده و جریمه تخلفات مشترک می‌شود. این هزینه‌ها توسط هیئت‌مدیره شرکت‌های آب و فاضلاب تعیین و پس از تأیید مدیرعامل شرکت مادر تخصصی، قابل دریافت می‌باشد.